ផ្នែកវិធីរដ្ឋប្បវេណី

គោលការណ៍ទូទៅនៃនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី

General Principle of Civil Procedure Law

កាង់ វិសាល

ភ្នំពេញ ២០២៣

មាតិកា

១ គោលការណ៍ដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ

គោលការណ៍ឯករាជ្យនៃអំណាចតុលាការ និងការធានាមុខងារចៅក្រម

គោលការណ៍ជំនុំជម្រះក្តីតាមច្បាប់

២ គោលការណ៍ដែលចែងក្នុងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី

ការធានាសិទ្ធិទាមទារសេវានាការ

គោលការណ៍ចំពោះមុខ

ការទទួលខុសត្រូវរបស់តុលាការ និងភាគី

ការចូលរួមរបស់តំណាងអយ្យការ

គោលការណ៍ផ្សេងៗទៀត

សេចក្តីផ្តើម

ក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ បុគ្គលមានទំនាក់ទំនងគ្នាផ្នែកសង្គម សេដ្ឋកិច្ច ដោយការទិញ លក់ ជួល ដោះដូរទំនិញ ឬ សេវាជាដើម។ ទោះបីច្បាប់កំណត់ថា បុគ្គលទាំងអស់ត្រូវប្រកាន់ភ្ជាប់នូវភាពសុចរិតក្តី ប៉ុន្តែការណ៍នេះនឹងមិនសម្រេចបានមួយរយភាគរយឡើយ ជាហេតុធ្វើឲ្យវិវាទកើតមានទ្បើងជាហូរហែក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។

វិវាទខ្លះភាគីអាចដោះស្រាយបានដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់ និងខ្លះទៀតមានការចូលរួមដោះស្រាយពីតតិយជន (ភាគីទី៣) តាមរយៈវិធីផ្សះផ្សារ សន្ធានកម្ម និងមជ្ឈត្តកម្មជាដើម ដែលយន្តការនេះហៅថា **យន្តការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ**។

ប្រព័ន្ធដោះស្រាយវិវាទរដ្ឋប្បវេណី

ការដោះស្រាយវិវាទក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការ

- ការចរចារគ្នា
- ការផ្សះផ្សារ
- សន្ធានកម្ម
- មជ្ឈត្តកម្ម...។

ការដោះស្រាយវិវាទតាមផ្លូវតុលាការ

- នីតិវិធីបណ្តឹង (នីតិវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើកទី១ នីតិវិធីបណ្តឹងទាក់ទងបាន:បុគ្គល បណ្តឹងរឿងក្តីទឹកប្រាក់តិច...។)
- នីតិវិធីរឿងក្តីរដ្ឋប្បវេណីដែលមិនមែនជាបណ្តឹង

សេចក្តីផ្តើម (បន្ត)

ប៉ុន្តែវិវាទខ្លះទៀត ភាគីមិនអាចដោះស្រាយបានដោយខ្លួនឯងបានទេ ទោះជាមានការចូលរួមពីតតិយជនក៏ដោយ ដែលនេះទាមទារឲ្យរដ្ឋចូលរួមអន្តរាគមន៍ តាមរយៈការបង្កើតឲ្យមានស្ថាប័នតុលាការ សម្រាប់ដោះស្រាយវិវាទ ដោយប្រើប្រាស់យន្តការច្បាប់ និងមានអានុភាពចាប់បង្ខំឲ្យភាគីគោរពតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការនោះ ហៅថាយន្តការដោះស្រាយវិវាទតាមប្រព័ន្ធតុលាការ ឬ យន្តការដោះស្រាយវិវាទដោយបង្ខំ។

ដើម្បីធានាប្រសិទ្ធិភាពនៃកិច្ចការដោះស្រាយវិវាទក្នុងសង្គម រដ្ឋត្រូវបង្កើតច្បាប់នានា ទាំងច្បាប់សារធាតុដែលជាមូលដ្ឋានសម្រាប់សម្រេចសេចក្តី និងច្បាប់នីតិវិធីដែលជាបែបបទដើម្បីសម្រេចសេចក្តី តួរយ៉ាងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណីឆ្នាំ២០០៦នេះ ដែលឈរលើគោលការណ៍សំខាន់ៗដូចតទៅ៖

១ គោលការណ៍ដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ

- **គោលការណ៍ឯករាជ្យនៃអំណាចតុលាការ (ម១២៨ថ្មី)**

ដើម្បីអាចឲ្យតុលាការកាត់ក្តី ដោះស្រាយវិវាទប្រកបដោយយុត្តិធម៌ ប្រែចាកនូវភាពលំអៀងនានា ជាពិសេសភាពលំអៀងដោយការភ័យខ្លាច (ភយាគតិ) រដ្ឋត្រូវធានានូវឯករាជ្យភាពនៃអំណាចតុលាការ។ ដូច្នេះហើយទើបរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាឆ្នាំ ១៩៩៣ ត្រង់មាត្រា១២៨ ចែងថា "អំណាចតុលាការជាអំណាចឯករាជ្យ" "អំណាចតុលាការធានារក្សាអនាគតិ និងការពារសិទ្ធិ សេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ" ដែលនេះផ្តល់ ឲ្យស្ថាប័នតុលាការនូវឯករាជ្យភាពដាច់ចេញពីស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិ និង នីតិប្រតិបត្តិ។

១ គោលការណ៍ដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ

- **គោលការណ៍ឯករាជ្យនៃអំណាចតុលាការ (ម១២៨ថ្មី)**

ព្រះមហាក្សត្រ ទ្រង់ជាអ្នកធានានូវឯករាជ្យនៃអំណាចតុលាការ។ ដើម្បីជួយព្រះមហាក្សត្រក្នុងកិច្ចការងារនេះ រដ្ឋធម្មនុញ្ញបានបង្កើតឲ្យមានស្ថាប័នធម្មនុញ្ញមួយមានឈ្មោះថា“ខុត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម”។ (ម១៣២ថ្មី)

រាល់ការតែងតាំង ការផ្លាស់ប្តូរកន្លែងបម្រើការងារ ការតម្លើងថ្នាក់ តម្លើងហានន្តរស័ក្តិ ការដាក់វិន័យ ការបញ្ចប់ពីមុខងារ ការលុបឈ្មោះចៅក្រម និងព្រះរាជអាជ្ញា (អង្គចៅក្រម) ត្រូវធ្វើឡើងដោយព្រះរាជក្រឹត្យ តាមសំណើរបស់ខុត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រម។

១ គោលការណ៍ដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ

- **គោលការណ៍ឯករាជ្យនៃអំណាចតុលាការ (ម១២៨ថ្មី)**

ការជំនុំជម្រះក្តីផ្តល់យុត្តិធម៌ ត្រូវធ្វើក្នុងនាមប្រជារាស្ត្រខ្មែរ តាមនីតិវិធី និងច្បាប់ជាធរមាន។ (ម១២៩ថ្មី)

មានតែចៅក្រទេដែលមានសិទ្ធិជំរះក្តី។ គ្មានអង្គការណាមួយនៃអំណាចនីតិបញ្ញត្តិ ឬ និតិប្រតិបត្តិអាចទទួលអំណាចតុលាការបានឡើយ។

គ្មានអង្គការណាមួយនៃអំណាចនីតិបញ្ញត្តិ ឬ និតិប្រតិបត្តិអាចទទួលអំណាចតុលាការបានឡើយ។

១ គោលការណ៍ដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ

❑ ការធានាមុខងារចៅក្រម (ម១៣៣ថ្មី)

ដើម្បីធានាថាចៅក្រមអាចអារកាត់សេចក្តីប្រកបដោយត្រឹមត្រូវ មិនភ័យខ្លាចនូវការគម្រាមកំហែង ឬ អន្តរាគន៍ណាមួយនោះ រដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រា ១៣៣ថ្មីចែងថា "ចៅក្រមមិនអាចត្រូវគេដកពីមុខងារបានទេ"។

ប៉ុន្តែប្រសិនបើរកឃើញថាចៅក្រមណាម្នាក់ប្រព្រឹត្តខុស មានតែខុត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមតែប៉ុណ្ណោះដែលអាចដាក់វិន័យចំពោះចៅក្រមបាន។ តាមរយៈនេះ ច្បាប់បានបង្កើតឲ្យមានក្រុមប្រឹក្សាវិន័យ ដែលជួយខុត្តមក្រុមប្រឹក្សាក្នុងការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវពាក់ព័ន្ធកំហុសរបស់ចៅក្រម ដាក់ថ្វាយជូនខុត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមសម្រេច។

១ គោលការណ៍ដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ (បន្ត)

❑ គោលការណ៍ជំនុំជម្រះក្តីតាមច្បាប់ (ម១២៩ថ្មី)

មាត្រា១២៩ថ្មីចែងថា "ការជំនុំជម្រះក្តីផ្តល់យុត្តិធម៌ ត្រូវធ្វើក្នុងនាមប្រជារាស្ត្រខ្មែរ តាមនីតិវិធី និងច្បាប់ជាធរមាន"។

មានតែចៅក្រមទេដែលមានសិទ្ធិជំរះក្តី។ចៅក្រមត្រូវបំពេញភារកិច្ចនេះដោយគោរពច្បាប់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ និងឲ្យអស់ពីដួងចិត្តនិងសម្បជញ្ញៈរបស់ខ្លួន។ ច្បាប់ក្នុងន័យនេះ គឺសំដៅដល់វិធានបទដ្ឋានគតិយុត្តដែលអនុម័តដោយរដ្ឋសភា និងប្រកាសប្រើដោយព្រះមហាក្សត្រ។ ជាក់ស្តែងការដោះស្រាយវិវាទរដ្ឋប្បវេណីផ្អែកលើក្រមរដ្ឋប្បវេណី និងច្បាប់ដទៃទៀតជាធរមាន។

២. គោលការណ៍ដែលចែងក្នុងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី

- **សិទ្ធិទាមទារឲ្យសាកសួរ ឬ សិទ្ធិទាមទារសវនាការ** (**មាត្រា ៣ ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី**)

សិទ្ធិទាមទារសវនាការ ឬ ហៅថាសិទ្ធិទាមទារឲ្យសាកសួរ ជាសិទ្ធិទាមទារឲ្យមានការធានានូវឱកាសក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់របស់ខ្លួន ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាដែលត្រូវសម្រេចសេចក្តីដោយតុលាការ ក្នុងបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី និងក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងមតិយោបល់របស់ភាគីម្ខាងទៀត។ (*សេចក្តីពន្យល់ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណីភាគ១ ទំព័រ៦*)

ក្នុងន័យនេះ ភាគីនៃវិវាទជាពិសេសចុងចម្លើយដែលត្រូវបានគេប្តឹងខ្លួនមានសិទ្ធិទាមទារឲ្យតុលាការសាកសួរខ្លួន ដើម្បីឲ្យខ្លួនមានឱកាសពន្យល់ហេតុផលដល់ចៅក្រម មុននឹងចៅក្រមសម្រេចសេចក្តី។

២. គោលការណ៍ដែលចែងក្នុងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី (បន្ត)

- **គោលការណ៍ចំពោះមុខ** (មាត្រ ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី)

ជាគោលការណ៍ តុលាការមិនអាចចេញសេចក្តីសម្រេច (សាលក្រម សាលដីកា ឬ ដីកាសម្រេច) ដោយស្ងាត់កំបាំង ដោយមិនបានកោះហៅភាគីមកសាកសួរទេ។ ដើម្បីធានាគោលការណ៍ចំពោះមុខនេះ តុលាការត្រូវកោះហៅភាគីនៃវិវាទឲ្យចូលមកបង្ហាញខ្លួននៅកាលបរិច្ឆេទតែមួយ ឲ្យមានឱកាសបានជួបតទល់គ្នា សន្ទនាគ្នា និងផ្តល់អំណះអំណាងរៀងៗខ្លួនដោយភ្ជាប់នឹងភស្តុតាងមកបញ្ជាក់ដល់តុលាការ។

(លើកលែងតែនីតិវិធីពិសេសមួយចំនួនដែលច្បាប់អនុញ្ញាត (មិនបាច់សាកសួរ) ខ.ដីកាសម្រេចរក្សាការពារ ជាដើម)

២. គោលការណ៍ដែលចែងក្នុងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី (បន្ត)

❑ គោលការណ៍ទទួលខុសត្រូវរបស់ភាគី និងតុលាការ (ម៤)

❖ ការទទួលខុសត្រូវរបស់តុលាការ

តុលាការត្រូវប្រឹងប្រែង ដើម្បីរ៉ាប់រងបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីឲ្យប្រព្រឹត្តទៅដោយមានភាពយុត្តិធម៌ និងឆាប់រហ័ស។ ក្នុងន័យនេះ ទោះជាហេតុណាក៏ដោយ ការជម្រះក្តីត្រូវតែផ្តល់យុត្តិធម៌ជូនភាគី ហើយទោះជាមានសំណុំរឿងច្រើនយ៉ាងណាក្តី ក៏តុលាការត្រូវដឹកនាំនីតិវិធីឲ្យបានឆាប់រហ័ស ឈានទៅសម្រេចក្តីជូនភាគី។

២. គោលការណ៍ដែលចែងក្នុងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី (បន្ត)

❑ គោលការណ៍ទទួលខុសត្រូវរបស់ភាគី និងតុលាការ (ម៤)

❖ ការទទួលខុសត្រូវរបស់ភាគី

ភាគីត្រូវអនុវត្តបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណីដោយសុចរិត និងស្មោះត្រង់។ មានន័យថា ក្នុងខណៈដែលពួកគេត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យអនុវត្តបណ្តឹងតាមឆន្ទៈរបស់ខ្លួនដើម្បីឈ្នះក្តី តែពួកគេត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យអនុវត្តបណ្តឹងដោយមិនស្មោះត្រង់ និងទុច្ចរិតចំពោះភាគីម្ខាងទៀត។ ជាក់ស្តែងមាត្រា ៦៩ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី តម្រូវឲ្យអ្នកចាញ់ក្តីទទួលបន្ទុកលើប្រាក់ប្រដាប់ក្តី។

គោលការណ៍ទទួលខុសត្រូវរបស់ភាគី និងតុលាការ



២. គោលការណ៍ដែលចែងក្នុងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី (បន្ត)

❑ ការចូលរួមរបស់តំណាងអយ្យការ (មាត្រ៦)

អង្គការអយ្យការ ជាស្ថាប័នតំណាងឲ្យរដ្ឋ ដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈ។ តំណាងអយ្យការ មានតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងរឿងព្រហ្មទណ្ឌ ដើម្បីធានាការគោរពច្បាប់។ ក្នុងរឿងរដ្ឋប្បវេណី ប្រសិនបើយល់ឃើញថាចាំបាច់ត្រូវការពារផលប្រយោជន៍សាធារណៈ តំណាងអយ្យការអាចចូលរួមក្នុងនីតិវិធីបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី និងបញ្ជេញយោបល់ជូនតុលាការបាន។

ខ.មាត្រា២៩ក្រមរដ្ឋប្បវេណី ព្រះរាជអាជ្ញាអាចសុំឲ្យតុលាការប្រកាសចាប់ផ្តើមអាណាព្យាបាលទូទៅ។

២. គោលការណ៍ដែលចែងក្នុងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី (បន្ត)

❑ ភាសាដែលប្រើប្រាស់ក្នុងតុលាការ (ម៥)

នៅតុលាការ ត្រូវប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរ។ ក្នុងន័យនេះ ពាក្យបណ្តឹង ពាក្យសុំ ឯកសារនានាជាក់ជូនតុលាការ ដូចជាភស្តុតាងជាឯកសារជាអាទិ៍ ត្រូវធ្វើជាភាសាខ្មែរ ទោះបីចៅក្រមចេះភាសាបរទេសស្ទាត់ជំនាញក៏ដោយ ក៏មិនអាចទទួលយកបានឡើយ ត្រូវបកប្រែជាមុនសិន។

ភាគីដែលមិនយល់ភាសាខ្មែរ អាចស្នើសុំរកអ្នកបកប្រែដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ ហើយបើសាមីខ្លួនពុំមានលទ្ធភាពរកខ្លួនឯងទេ រដ្ឋត្រូវរកជំនួស។

គោលការណ៍ផ្សេងៗទៀត

- **គោលការណ៍សិទ្ធិចាត់ចែងរបស់ភាគី (ម៩៥ និង ១៨២)**

មាត្រា ៩៥ ចែងថា “តុលាការមិនអាចយកអង្គហេតុណាដែលភាគីណាមួយមិនបានអះអាង មកធ្វើជាមូលដ្ឋាននៃសាលក្រមបានឡើយ។”

មាត្រា ១៨២ ចែងថា “តុលាការត្រូវចេញសាលក្រមចំពោះការទាមទារទាំងអស់ដែលភាគីបានស្នើសុំ ហើយតុលាការមិនអាចចេញសាលក្រមចំពោះចំណុចដែលភាគីមិនបានស្នើសុំទេ។

តាមន័យមាត្រាទាំងពីរនេះ មានន័យថា តុលាការមិនត្រូវចេះដឹងជាងភាគីទេ (គេសុំអ្វី សម្រេចអំពីហ្នឹង គេមិនសុំ មិនត្រូវសម្រេច)។

គោលការណ៍ផ្សេងៗទៀត

- **គោលការណ៍សម្រេចសេចក្តីដោយភស្តុតាង (ម១២៣)**

ជាគោលការណ៍ តុលាការទទួលស្គាល់អង្គហេតុដែលគូភាគីបានអះអាងដោយផ្អែកលើភស្តុតាង (ជឿថាមានអង្គហេតុ ឬ គ្មានអង្គហេតុណាមួយលុះត្រាតែមានភស្តុតាងបញ្ជាក់)។

ករណីលើកលែង ៖ តុលាការមិនចាំបាច់បញ្ជាក់ដោយភស្តុតាង

- ✓ អង្គហេតុដែលភាគីបានសារភាពនៅចំពោះមុខតុលាការ (ម១២៣ ក២)
- ✓ អង្គហេតុដែលតុលាការយល់ឃើញថាមានភាពជាក់ស្តែង (ម១២៣ ក២)
- ✓ អង្គហេតុដែលគេដឹងគ្រប់គ្នា
- ✓ អង្គហេតុដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាសារភាពតាមមាត្រា ម៩៦
- ✓ ស្ថានភាពទាំងមូលដែលបានលេចឡើងនាពេលទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់ (ម១២៣ក១) (គោលការជំនឿទុកចិត្តដោយសេរី ម១៨៤)

គោលការណ៍ផ្សេងៗទៀត

គោលការណ៍ជំនឿទុកចិត្តដោយសេរី (ម។៨៤)

ក្នុងការចេញសាលក្រម តុលាការត្រូវនិច្ឆ័យស្គាល់ ឬ មិនទទួលស្គាល់ការអះអាងអំពីអង្គហេតុមាន ឬ គ្មានភាពពិត ដោយពិចារណាយ៉ាងហ្មត់ចត់នូវលទ្ធផលនៃការពិនិត្យភស្តុតាង និងដំណើរការ និងខ្លឹមសារនៃការទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់។

មានន័យថា តុលាការមានឥស្សរចិត្តក្នុងការជឿ ឬ មិនជឿលើភស្តុតាងដែលភាគីដាក់ជូនពិនិត្យទៅតាមចំណោះជំនាញ បទពិសោធន៍ និងសតិសម្បជញ្ញៈរបស់ខ្លួន។ (នីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ គោលការណ៍ជំនឿស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដ មាត្រា ៣២១ក្រមនីតិវិធីព្រហ្មទណ្ឌ)

គោលការណ៍ផ្សេងៗទៀត

គោលការណ៍ទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់ (ម ១១៤)

ដើម្បីចេញសាលក្រមទៅលើបណ្តឹង តុលាការចាំបាច់ត្រូវឆ្លងកាត់ការទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់ (បើកសវនាការ) ឬ និយាយម៉្យាងទៀតថា កាលណាមិនបានធ្វើការទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់ តុលាការមិនអាចចេញសាលក្រមបានទេ។

មានករណីលើកលែងដែលចែងពិសេសក្នុងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី ឬច្បាប់ពិសេស។ ខ. មាត្រា ៨១ សាលក្រមលើកចោលបណ្តឹងដោយមិនឆ្លងកាត់ការទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់។

គោលការណ៍ផ្សេងៗទៀត

គោលការណ៍និច្ចយដោយផ្នាល់ (ម១៨៥)

ក្នុងរឿងរដ្ឋប្បវេណី ចៅក្រមដែលអាចចេញសាលក្រមសម្រេចសេចក្តីរបស់ភាគីបាន លុះត្រាតែបានធ្វើការទាញហេតុផលដោយផ្នាល់មាត់។ ឧទាហរណ៍ថា ចៅក្រម ក ជាទទួលបន្ទុកសំណុំរឿង ០១ បានបញ្ចប់ការទាញហេតុផល ហើយកំណត់ពេលប្រកាសសាលក្រមនៅ២សប្តាហ៍បន្ទាប់។ ស្រាប់តែចៅក្រម ក រូបនេះត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរទៅខេត្តផ្សេង ត្រូវបានផ្លាស់ដោយបង្ខំ(ទណ្ឌកម្មវិន័យ) ឬ ទទួលមរណភាព ហើយសំណុំរឿងត្រូវផ្សេរទៅចៅក្រម ខ ទទួលបន្ត។ ដូច្នេះចៅក្រម ខ មិនអាចចេញសាលក្រមបានទេ ព្រោះមិនបានចូលរួមទាញហេតុផល(ត្រូវទាញហេតុផលម្តងទៀត)។

សូមអរគុណ

